

<제09장 무효등 확인소송.제04절 무효등 확인소송의 종료>

[예상][9.04-1]무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 사안에 대한 판단

《【문제9.4】

<사례>

행정청 A는 관내 도로 확장 공사를 위해 甲 소유의 토지에 대하여 수용재결을 내렸고, 현재 공사는 90% 이상 진행되어 도로의 외형이 갖춰진 상태이다. 甲은 해당 수용재결의 절차상 중대한 하자가 존재하여 `당연무효`라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 심리 결과 법원은 수용재결에 실제로 중대하고 명백한 하자가 있어 무효 사유에 해당한다고 판단하였다. 그러나 행정청 A는 공사가 거의 완료된 시점에서 수용재결이 무효로 확정될 경우 이미 투입된 막대한 예산이 낭비되고 교통 혼란이 야기되는 등 공공복리에 중대한 지장을 초래할 것이라며 `사정판결`을 내려달라고 주장한다. 한편, 甲은 소송에서 승소할 경우 해당 판결의 효력이 처분청인 A 외에 다른 국가기관에도 미치는지 궁금해하고 있다.

(물음1) 무효확인소송에서 행정소송법 제28조의 사정판결 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 학설 및 대법원 판례의 입장을 서술하고, 사안의 수용재결이 무효인 경우 법원이 사정판결을 내릴 수 있는지 답하라.》

<문제9.4의 물음1> 무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 사안에 대한 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A의 수용재결에 대하여 甲이 중대하고 명백한 하자를 이유로 무효확인소송을 제기하였고, 법원은 해당 처분이 무효라고 판단하였으나 A는 공공복리에 중대한 지장이 초래된다는 이유로 사정판결을 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서 취소소송의 특유한 제도인 사정판결 규정의 준용 가능 여부와 무효인 처분에 대한 사정판결의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 수용재결 무효에 대한 사정판결 가능 여부를 검토한다.

II. 사정판결의 의의 및 근거

1. 의의

- 사정판결이란 원고의 청구가 이유 있다고 인정되어 처분 등이 위법함에도 불구하고, 그 처분 등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에 법원이 원고의 청구를 기각하는 판결을 말한다. 이는 사법 국가 원칙에 대한 예외로서 공익과 사익의 조화를 도모하기 위한 제도이다.

2. 법적 근거

- "행정소송법 제28조 제1항"은 취소소송에 관하여 사정판결을 명시하고 있다. 무효확인소송의 경우에는 "동법 제38조 제1항"에서 "제28조"를 준용하는 규정을 두고 있지 않아, 그 허용 여부가 해석상 논란이 된다.

III. 무효확인소송에서 사정판결 준용 여부에 관한 논의

1. 학설의 대립

(1) 준용 긍정설

- 무효인 처분이라 하더라도 이를 무효로 확정할 경우 공공복리에 중대한 지장을 초래할 수 있는 사정은 취소소송과 다를 바 없으므로, "행정소송법 제8조 제2항"에 의해 민사소송법이나 일반 원칙을 적용하거나 유추 준용하여 사정판결을 인정해야 한다는 견해이다.

(2) 준용 부정설(다수설)

- "행정소송법 제38조 제1항"이 준용 규정에서 "제28조"를 제외하고 있는 것은 입법자의 결단으로 보아야 한다. 무효인 처분은 처음부터 아무런 효력이 없는 것으로서 외형상 존재함으로 인한 공익적 사정보다 법치주의의 확립이 우선되어야 한다는 점을 근거로 한다.

2. 대법원 판례의 입장

- "대법원"은 일관되게 무효확인소송에서 사정판결을 부정하고 있다. "판례"는 "행정소송법 제38조 제1항"이 "제28조"를 준용하고 있지 아니함에 비추어 볼 때, 행정처분이 당연무효인 경우에는 사정판결을 할 수 없다고 명시적으로 판시하였다. 즉, 하자가 중대하고 명백하여 당연무효인 처분은 사정판결의 대상이 될 수 없다는 것이 확립된 태도이다.

IV. 사안의 적용

1. 수용재결의 성격과 하자의 정도

- 사안에서 법원은 수용재결에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 판단하였다. 당연무효인 처분은 법적 효력이 발생하지 않는 것이 원칙이므로, 그 처분에 기하여 진행된 공사 등의 외형적 결과가 존재하더라도 원칙적으로 법적 보호를 받기 어렵다.

2. 사정판결의 가능성 검토

- 행정청 A는 공사 진행률 90%, 예산 낭비, 교통 혼란 등의 공익적 사유를 들어 사정판결을 주장한다. 그러나 "대법원 판례"의 견해에 의하면 무효확인소송에서는 "행정소송법 제28조"가 준용되지 않으므로 법원은 사정판결을 내릴 수 없다. 하자가 무효 사유에 해당하는 이상, 설령 공익상 중대한 지장이 예상된다 하더라도 법원은 당해 수용재결이 무효임을 확인하는 판결을 내려야 한다.

V. 결론

- 무효확인소송에서 사정판결의 인정 여부에 대하여 학설은 대립하나, "대법원 판례"는 행정소송법상 준용 규정의 부재를 근거로 이를 엄격히 부정하고 있다. 사안의 경우 수용재결에 중대하고 명백한 하자가 있어 무효로 판단된 이상, 행정청 A가 주장하는 공공복리상의 사유가 존재하더라도 법원은 사정판결을 내릴 수 없으며 甲의 청구를 인용하여 무효를 확인하여야 한다. 이러한 법리는 무효인 행정행위에 대해서는 공익을 이유로 한 예외를 허용하지 않으므로써 국민의 기본권을 철저히 보호하고 행정의 적법성을 담보하려는 사법부의 의지를 반영한다. 다만, 이로 인해 발생하는 현실적인 공익 침해 문제는 수용재결의 재시행이나 손실보상 등 별도의 절차를 통해 해결되어야 할 과제로 남는다.